

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4747/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
นาย ปัญญา ตั้ง ศุภชัย

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

การกระทำความผิดฐานรับของโจรโดยได้รับทรัพย์สินไว้เพื่อช่วยจำหน่ายโดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิด เป็นความผิดสำเร็จทันทีตั้งแต่วันที่ผู้กระทำรับทรัพย์สินนั้นไว้ในความครอบครองหลังจากนั้นถึงแม้ว่าผู้กระทำจะได้แยกทรัพย์สินที่รับไว้ออกใช้หรือจำหน่ายประการใดก็หาใช่การกระทำความผิดฐานรับของโจรทรัพย์สินที่ได้รับไว้ในวันขึ้นอีกไม่ จำเลยรับตัวเงิน เช็คเดินทางในคดีนี้และคดีก่อนไว้ในคราวเดียวกันจึงเป็นการกระทำความผิดฐานรับของโจรเพียงครั้งเดียวเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยในคดีก่อนเสร็จเด็ดขาดไปแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธินำการกระทำนั้นมาฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยซ้ำอีกเพราะสิทธิฟ้องคดีอาญาสำหรับการกระทำผิดดังกล่าวระงับลงแล้วตามป.วิ.อ. มาตรา 39(4) จำเลยใช้ตัวเงิน เช็คเดินทางปลอมจำนวน 13 ฉบับ เพื่อขอแลกเงินจากผู้เสียหาย และใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อแสดงตนเป็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของตัวเงินเช็คเดินทางดังกล่าวหลอกลวงผู้เสียหายในคราวเดียวกัน จำเลยมีความประสงค์โดยตรงที่จะหลอกลวงเอาเงินจากผู้เสียหายเป็นสำคัญยิ่งกว่าใช้หนังสือเดินทางและตัวเงินเช็คเดินทางเป็นรายฉบับ จึงเป็นการกระทำโดยมีเจตนาอันเดียวเท่านั้น คือ เพื่อหลอกลวงเอาเงินตามตัวเงิน เช็ค

เดินทางทั้งหมดเป็นจำนวนเดียวกันเป็นการกระทำความผิดฐานใช้เอกสารปลอม  
กรรมเดียวกัน.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265,  
266, 268, 334, 335, 341, 342, 357, 91, 33 ธิบของกลางทั้งหมด ให้จำเลยคืนเงิน  
จำนวน 12,585 บาท แก่ผู้เสียหายและนับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดี  
อาญาหมายเลขแดงที่ 6275/2531 และ 6276/2531ของศาลชั้นต้นด้วย

จำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจรและฐานอื่นตามฟ้อง นอกจากฐานลัก  
ทรัพย์และรับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ และยื่น  
คำแถลงแนบท้ายคำให้การว่าจำเลยรับเช็คเดินทางไว้รวม 19 ฉบับ ได้นำไปใช้ในวัน  
ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2531รวม 13 ฉบับ ตามฟ้องคดีนี้ อีก 6 ฉบับนำไปใช้ในวันรุ่งขึ้นจึง  
ถูกจับกุมและศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในความผิดฐานรับของโจรซึ่งเป็นการกระทำ  
อันเดียวกันกับการกระทำความผิดฐานรับของโจรในคดีนี้แล้ว ดังปรากฏตามคดี  
อาญาหมายเลขแดงที่ 6275/2531 และ6276/2531 ของศาลชั้นต้นโจทก์รับสำเนา  
แล้วไม่คัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
357, 264, 266, 268 ประกอบมาตรา 83, 91 ฐานรับของโจรลงโทษจำคุก 2 ปี ฐาน  
ปลอมเอกสารหนังสือเดินทางและฐานใช้เอกสารหนังสือเดินทางปลอม ให้ลงโทษฐาน  
ใช้หนังสือเดินทางปลอมแต่กระหนเดียวตามมาตรา 268 วรรคสอง จำคุก 2 ปี ฐาน  
ปลอมเอกสารตัวเงินเช็คเดินทางและฐานใช้เอกสารตัวเงินเช็คเดินทางปลอม ให้  
ลงโทษฐานใช้ตัวเงินเช็คเดินทางปลอม แต่กระหนเดียว ตามมาตรา 268 วรรคสอง

จำเลยกระทำฐานนี้รวม 13 กรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระหนวความผิดไป จำคุกกระทงละ 2 ปี รวม 13 กระทง จำคุก 26 ปี รวมเป็นกระทำควมผิดทั้งสิ้น 15 กระทง จำคุก 30 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 15 ปี ให้นับโทษต่อจากโทษของ จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6275/2531 และ 6276/2531 ของศาลชั้นต้น ให้ จำเลยคืนเงินจำนวน 12,585 บาทแก่ผู้เสียหาย ธิบของกลาง

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำควมผิดฐานรับของโจรตัวเงินเช็คเดินทาง จำนวน 13 ฉบับ ตามฟ้องในคดีนี้เป็นการกระทำอันเดียวกันกับการกระทำควมผิด ฐานรับของโจรตัวเงินเช็คเดินทางจำนวน 6 ฉบับ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6275/2531 และ 6276/2531 ของศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นได้พิพากษาลงโทษ จำเลยในความผิดฐานรับของโจรตัวเงินเช็คเดินทางจำนวน 6 ฉบับนั้น ในคดีดังกล่าว ไปก่อนแล้วถือได้ว่าได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องแล้ว สิทธิของ โจทก์ที่จะนำการกระทำควมผิดฐานรับของโจรตัวเงินเช็คเดินทางอีก 13 ฉบับ ของ จำเลยมาฟ้องจึงย่อมระงับไปแล้วและการกระทำควมผิดฐานใช้ตัวเงินเช็คเดินทาง ปลอม ตลอดจนในหนังสือเดินทางปลอมเป็นการกระทำกรรมเดียวกัน มิใช่ควมผิด หลายกรรมต่างกันพิพากษาแก่เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 266(4), 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 83, 90 ให้ลงโทษตาม มาตรา 268 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 266(4) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนัก ที่สุด จำคุก 2 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี ให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับควมผิดฐานรับของโจร นอกจากที่แก้คงให้เป็น ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฟ้องของโจทก์ฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 342 เป็นอันยุติโดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ฎีกาในชั้นนี้คงมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่า สิทธินาคดีอาญามาฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานรับของโจรตัวเงินเช็คเดินทางในคดีนี้ระงับไปแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) หรือไม่โจทก์ฎีกาว่า คำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6275/2531 และ 6276/2531 ของศาลชั้นต้นนั้นเป็นคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวเงินเช็คเดินทางจำนวน 6 ฉบับเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันตัวเงินเช็คเดินทางอีก 13 ฉบับ ในคดีนี้ เนื่องจากจำเลยได้แยกตัวเงินที่รับไว้ออกครอบครองเป็น 2 จำนวน และนำไปใช้ต่างวาระกันโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ฐานรับของโจรตัวเงินเช็คเดินทางจำนวน 13 ฉบับ พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาโดยโจทก์มิได้ฎีกาโต้เถียงได้ความว่า จำเลยรับตัวเงินเช็คเดินทางไว้ในความครอบครองในคราวเดียวกันรวม 19 ฉบับ โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ได้แก้ตัวเงินเช็คเดินทางในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6275/2531 และ 6276/2531 ของศาลชั้นต้นรวมมั่งตัวเงินเช็คเดินทางในคดีนี้หลังจากนั้นจำเลยได้นำตัวเงินเช็คเดินทางที่รับไว้จำนวน 13 ฉบับ ไปใช้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2531 และในวันรุ่งขึ้นได้นำตัวเงินเช็คเดินทางที่เหลืออยู่จำนวน 6 ฉบับ ไปใช้จึงถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม และศาลชั้นต้นได้พิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานรับของโจรตัวเงินเช็คเดินทางจำนวน 6 ฉบับ ไปแล้วในคดีอาญาหมายเลขแดงดังกล่าวข้างต้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรกบัญญัติว่า "ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อรับจำนำ หรือรับไว้โดยประการในซึ่งทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ ฯลฯ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจร ต้องระวางโทษ... ฯลฯ..." กระทำความผิดฐานรับของโจรโดยรับทรัพย์สินไว้เพื่อช่วยจำหน่าย โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระ

ทำความผิดดังระบุไว้จึงเป็นความผิดสำเร็จทันทีตั้งแต่เวลาที่รับทรัพย์นั้นไว้ในครอบครองหลังจากนั้นถึงแม้ว่าผู้กระทำจะได้แยกทรัพย์ที่รับไว้ออกใช้หรือจำหน่ายประการใดก็หาใช่การกระทำความผิดฐานรับของโจรทรัพย์ที่ได้รับไว้แล้วนั้นขึ้นอีกไม่ โดยเหตุนี้การที่จำเลยรับตัวเงินเช็คเดินทางในคดีนี้ และคดีก่อนดังกล่าวข้างต้นไว้ในคราวเดียวกันจึงเป็นการกระทำความผิดฐานรับของโจรเพียงครั้งเดียวเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยในคดีก่อนเสร็จเด็ดขาดไปแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธิในการกระทำนั้นมาฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยซ้ำอีกเพราะสิทธิฟ้องคดีอาญาสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวระงับลงแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ข้อต่อไปมีว่า การที่จำเลยใช้ตัวเงินเช็คเดินทางปลอมจำนวน 13 ฉบับ เพื่อขอแลกเงินจากผู้เสียหายและใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อแสดงตนเป็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของตัวเงินเช็คเดินทางดังกล่าวหลอกลวงผู้เสียหายในคราวเดียวกันเป็นการกระทำความผิดฐานในเอกสารปลอมหมายกรรมต่างกันหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ในการพิจารณาว่าการกระทำความผิดใดเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ นอกจากพิจารณาถึงสภาพของการกระทำและเจตนาารมณ์ของกฎหมายแล้วยังจะต้องพิจารณาถึงเจตนาในการกระทำความผิดอันเป็นองค์ประกอบภายในจิตใจของผู้กระทำความผิดนั้นด้วย พฤติการณ์ของจำเลยตามฟ้องคดีนี้ชี้ชัดว่า จำเลยมีความประสงค์โดยตรงคือต้องการหลอกลวงเอาเงินจากผู้เสียหายเป็นสำคัญยิ่งกว่าใช้หนังสือเดินทางและตัวเงินเช็คเดินทางเป็นรายฉบับตัวเงินเช็คเดินทางจำนวน 13 ฉบับตามฟ้องมีจำนวนเงินรวมกันทุกฉบับเพียง 12,585 บาท ไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยจะต้องแยกหลอกลวงเอาเงินจำนวนปลีกย่อยหลายจำนวน จำเลยนำเอกสารทุกฉบับไปแสดงต่อนายเอื้อชัย จุรินทร์ พนักงานของธนาคารผู้เสียหายในคราวเดียวกันจึงเป็นการกระทำโดยมีเจตนาอันเดียวเท่านั้น คือเพื่อหลอกลวงเอาเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดเป็นจำนวนเดียวกัน หาได้มีเจตนาให้มีผลแยกต่างหาก

จากกันไม่ การกระทำของจำเลยจึงมิใช่การกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันดังที่  
โจทก์ฎีกา ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่  
ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |